

1500198-06.2022.8.26.0482
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Cibele Carrasco Rainho Novo
Comarca: Presidente Prudente
Foro: Foro de Presidente Prudente
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 05/12/2022
... 06/06/2022).

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 se as circunstâncias que envolvem os fatos, dentre elas a a quantidade de drogas, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Presidente Prudente
Foro de Presidente Prudente
2ª Vara Criminal
Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

1500198-06.2022.8.26.0482 - lauda
SENTENÇA

CONCLUSÃO:

Em 28 de novembro de 2022, faço a conclusão destes autos à Exma. Sra. Dra. CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO, MMª. Juíza de Direito Titular. Eu, Assistente Judiciário, digitei.

Processo nº:

1500198-06.2022.8.26.0482

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO VICTOR RODRIGUES VIEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cibele Carrasco Rainho Novo

VISTOS.

JOÃO VICTOR RODRIGUES VIEIRA, qualificado nos autos (fls. 16), foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, segundo narrativa contida na peça acusatória (fls. 07/09), no dia 25 de dezembro de 2021, por volta das 03h22min, na rua Josefina Marochio Bôscoli, nº 59, Parque São Judas Tadeu, nesta cidade e comarca de Presidente Prudente/SP, agindo em concurso com Mário Rogério Pereira dos Santos (falecido), previamente ajustados e com unidade de desígnios, com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, mediante grave ameaça, 01 (uma) corrente de ouro, com pingente

e duas alianças, que também eram de ouro, avaliada em R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais), 01 (uma) pulseira de ouro, avaliada em R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), 01 (um) relógio, marca Diesel, avaliado em R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), e R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) em espécie, pertencentes à vítima Silvio Alexandre da Silva.

Durante a fase de inquérito, providenciou-se a confecção e juntada da respectiva Portaria de instauração (fls. 11/12), Boletim de Ocorrência (fls. 13/14), Termos de interrogatório (fls. 16/17) e de declarações da vítima (fls. 18), Auto de Reconhecimento Fotográfico (fls. 19/23), Relatório de Investigação (fls. 24/27), cópia de Boletins de Ocorrências (nº 6588/2021 - fls. 28/31; nº 97/2022 - fls. 48/54; nº 5317/2018 - fls. 59/63; nº 312/2018 - fls. 64/66; nº 9859/2018 - fls. 67/69; nº 1445/2019 - fls. 70/71; nº 6831/2020 - fls. 72/75), fotografias do denunciado (fls. 32/41), Pesquisa SSP-IIRGD (fls. 43), Registro Criminal (fls. 44/47), Relatório Final do Inquérito Policial (sob nº 2016195-57.2022.900586 - fls. 76/78) e Folha de Antecedentes (fls. 81/82).

Houve o oferecimento da denúncia (fls. 07/09), que restou recebida em 04.02.2022 (fls. 85), sobrevindo aos autos Laudo Pericial atinente ao local dos fatos (fls. 87/99, complementado a fls. 181/183; Relatório de Análise - fls. 184/187), Laudo Pericial Papiloscópico (fls. 105/113), Folha de Antecedentes (fls. 120/122), Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 123/124), Pesquisa SIVEC (fls. 131) e Certidão de Óbito (fls. 134/135 - Mário Rogério Pereira dos Santos).

Em acolhimento a manifestação Ministerial (fls. 01/06, item "4"), nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal, foi julgada extinta a punibilidade do acusado Mário Rogério Pereira dos Santos, tendo, na mesma ocasião, sido decretada a prisão preventiva do denunciado (fls. 136/137), com a expedição do respectivo mandado (fls. 144/146), devidamente cumprido (fls. 153/156).

O réu foi citado pessoalmente (fls. 158) e, por meio de Defensor Público (fls. 161), ofertou resposta (fls. 164/168), tendo, após manifestação do Ministério Público (fls. 172), sido ratificado o recebimento da denúncia (fls. 188), seguindo-se da análise e manutenção da prisão preventiva, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP (fls. 212/213).

Durante a fase de instrução, procedeu-se, por gravação audiovisual, em 21.09.2022, à inquirição de uma testemunha (fls. 220/221) e, em 16.11.2022, ao ato de interrogatório (fls. 230/231).

Em memoriais finais (fls. 232/237), o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia, e, no que tange à dosimetria da pena, pela fixação da pena base no mínimo legal, pelo reconhecimento das duas causas de aumento de pena, pelo estabelecimento do regime inicial semiaberto, pela inaplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e pela fixação dos danos materiais causados, no valor de R\$ 36.800,00 (trinta e seis mil e oitocentos reais).

De sua vez, a Defesa, em memoriais finais (fls. 245/268), pleiteou, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico, por inobservância do artigo 226 do CPP, com o respectivo desentranhamento, nos termos do artigo 157, "caput" do Código de Processo Penal, e, no mérito, aduzindo insuficiência de provas, requereu a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, incisos V e/ou VII do CPP. Em caso de condenação, postulou a fixação da pena base no mínimo legal, a incidência da circunstância atenuante atinente a menoridade relativa (art. 65, I, do CP), o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, a aplicação do redutor previsto no artigo 29, §1º, do Código Penal em seu grau máximo (1/3), a fixação do regime inicial aberto e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

É o relato do essencial.

Passo a fundamentar e decidir.

Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade processual, pautada na alegação de inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal, simplesmente porque, além de referido dispositivo legal não ser aplicável ao ato de reconhecimento fotográfico, espécie adotada pela ilustre Autoridade Policial (Auto a fls. 19/23), a exemplo dos diversos elementos probatórios, os reconhecimentos (fotográfico ou pessoal), seja em Delegacia, seja em Juízo, possuem, desde que não sejam os únicos elementos a fundamentar a decisão, validade plena para alicerçar o édito condenatório.

Nesse sentido:

"1-) Apelação criminal. Roubo majorado (emprego de arma). Parcial provimento do recurso defensivo para reduzir a pena. 2-) Preliminar de inobservância do art. 226, do Código de Processo Penal, que se rejeita. Os reconhecimentos realizados pela vítima, seja aquele concretizado na fase inicial, seja o feito em juízo - têm validade e servem como meio de prova, mesmo porque o disposto no art. 226, do Código de Processo Penal, é aplicável apenas quando possível, nos termos de sua própria redação, não sendo o caso de desmerecê-los pela sua não-observância tampouco de reconhecimento de qualquer nulidade. Precedentes dos Tribunais Superiores. 3-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Roubo que pode ser atribuído ao recorrente. Prova colhida durante a instrução suficiente para embasar a condenação. Causa de aumento, comprovada. 4-) Pena modificada. Na primeira fase, a pena-base remanesce fixada 1/6 acima do piso pelas graves circunstâncias do delito. O apelante empregou violência gratuita e desnecessária contra a vítima, mesmo após tê-la subjugado mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a exigir maior rigor na dosimetria. Na segunda fase, o acréscimo pode ser de 1/4, pela reincidência dupla e específica. Na terceira fase, pela presença da majorante houve aumento de 1/3, fração anterior à alteração promovida pela Lei nº 13.654/18, diante do que estabelece o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (CF, art. 5º, XL). Pena final: sete anos (7) anos, nove (9) meses e dez (10) dias de reclusão e dezessete (17) dias-multa. 5-) Regime que não se modifica, inicial fechado, pela reincidência, para sua efetiva prevenção geral e especial, além da retribuição e recuperação. 6-) Determinada expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado." (TJSP; Apelação Criminal 0003544-08.2017.8.26.0161; Relator (a): TETSUZO NAMBA; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 24/09/2020).

Pertinente, ainda, nesse aspecto, a transcrição de parte do lúcido voto proferido pelo eminente Relator TETSUZO NAMBA:

"O reconhecimento fotográfico, juntamente com outros elementos probatórios, é válido para embasar decreto condenatório, sem existência e nulidade (HC 107618/AC - Acre - Primeira Turma - Rel. Min. Roberto Barroso - J. 2.9.2014). No mesmo sentir RHC 117980/SP - São Paulo - Segunda Turma - Rel. Min. Gilmar Mendes - J. 3.6.2014; RHC 119815/DF - Distrito Federal - Primeira Turma Relatora Ministra Rosa Weber - J. 25.2.2014; HC 107437/SP - São Paulo - Primeira Turma - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - J. 2.8.2011; HC 104404/MT - Mato Grosso - Primeira Turma - Rel. Min. Dias Toffoli - J. 21.9.2010; RHC 99786/RJ - Rio de Janeiro - Segunda Turma - Relatora Ministra Ellen Gracie - J. 29.9.2009 e HC 84046/SP - São Paulo - Segunda - Turma Rel. Min. Joaquim Barbosa - J. 12.4.2005, para demonstrar que não é de hoje ser o entendimento da Alta Corte a possibilidade de se usar o reconhecimento fotográfico, com outras provas, para a condenação."

Outrossim, corroborando com a integridade do procedimento adotado, durante sua

inquirição em Juízo (fls. 220/221), a testemunha Ricardo Fassina, policial civil, confirmou a realização do ato de reconhecimento fotográfico, informando, ainda, ter se feito presente na oportunidade.

No mais, constato que o processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar e, estando presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais, imperioso o julgamento do mérito.

E no mérito, procede a pretensão acusatória, eis que demonstrada a autoria e materialidade do delito imputado (artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal), face ao Boletim de Ocorrência (fls. 13/14), Termos de interrogatório (fls. 16/17) e de declarações da vítima (fls. 18), Auto de Reconhecimento Fotográfico (fls. 19/23), Relatório de Investigação (fls. 24/27), Relatório Final do Inquérito Policial (sob nº 2016195-57.2022.900586 - fls. 76/78), Laudo Pericial atinente ao local dos fatos (fls. 87/99, complementado a fls. 181/183; Relatório de Análise - fls. 184/187), Laudo Pericial Papiloscópico (fls. 105/113) e prova oral (fls. 220/221 e 230/231), colhida sob o crivo do contraditório.

Vejamos.

A vítima, apesar de não ouvida em Juízo, durante a fase investigativa (fls. 18), declarou: "Que, na data do dia 25 de dezembro de 2021, ao que retornou da Ceia do Natal, abriu o portão eletrônico de sua residência, guardou o veículo na garagem; Após, abriu a porta e deparou-se com dois indivíduos dentro de sua casa, um ao lado do outro, no que rapidamente fechou a porta e foi para sua camioneta sair do lado, mas os indivíduos vieram antes que saísse, e foi ali abordado, com um deles armado com revólver que apontou para sua direção e disse-lhe para não reagir; Que, os indivíduos deram ordem para entregar sua pulseira, relógio e dinheiro da carteira, sob ameaças cedeu e veio entregar estes objetos, porém relutou em entregar sua corrente com anéis de sua finada mãe e finada esposa, mas um dos indivíduos arrancou ela à força; Que, os indivíduos saíram do local, mas levaram as chaves da casa e controles do portão eletrônico, tomando rumo ao Parque Ecológico; Que, ao adentrar em sua casa, observou que os indivíduos tinham separado a televisão e outros objetos que pretendiam levá-los, mas acabaram deixando pra trás, e que adentraram em sua casa, através do arrombamento da janela de blindex; Quanto aos valores dos objetos, são estes: a corrente em ouro amarelo, com pingente em ouro amarelo, pesando em torno de 25 gramas, que pagou 16000,00; Nela havia duas alianças, em ouro amarelo, uma era sua com pedras de brilhante, pesava em torno 08 gramas, e uma outra aliança de sua finada genitora, pesava em torno de 2,5 gramas; Ainda, levaram uma pulseira em ouro amarelo que pesava 28 gramas, cujo preço não exata precisão, adquirida anos atrás, mas talvez seja uns R\$ 15.000,00; Além disso, seu relógio de pulso, marca DIESEL, pulseira dourada (tonalidade de ouro amarelo), pagou por ele R\$ 1800,00; Além disso, levaram a quantia aproximada de R\$ 4000,00 em dinheiro e mais outros objetos, cuja subtração constatou posteriormente; Enfim, nesta oportunidade, realizou o reconhecimento fotográfico, em auto próprio, onde descreveu a conduta criminosa de cada um dos autores, ora reconhecidos, durante o assalto de que foi vítima."

A testemunha Ricardo Fassina, policial civil, inquirida judicialmente (fls. 220/221), narrou que, na data de 29 de dezembro, o acusado (João Victor) foi preso em razão da receptação de uma motocicleta, sendo que, no momento da lavratura do flagrante, no Plantão, ele confessou a autoria de alguns roubos, inclusive do que ocorreu na casa do Silvio. Ato contínuo, foram até o Plantão e ouviram o acusado, que confirmou que estava junto com outra pessoa, que posteriormente descobriram que era Mário Rogério, já falecido, e, na sequência, a vítima (Silvio) compareceu na Delegacia e, através do folder de identificação dos autores, disse que tinha condições de efetuar o reconhecimento (fotográfico), vindo a identificar João Victor e Mário como os autores do roubo em sua residência.

Elucidou a testemunha policial, ainda, que presenciou a confissão do acusado, o qual foi interrogado na presença do depoente, do escrivão e do delegado, no Plantão policial, esclarecendo que, naquela oportunidade, o acusado informou que já conhecia a vítima, por ela possuir uma concessionária de veículos, sabendo que ela andava com corrente de ouro e que teria dinheiro. Por fim, confirmou a testemunha ter presenciado a vítima realizando o reconhecimento.

Por sua vez, adotando postura totalmente diversa da apresentada em solo policial (fls. 16/17), oportunidade em que, não só confessou o crime que lhe é imputado, como também elucidou o ocorrido com riqueza de detalhes (“conhecia o local e já tinha informações de que lá tinha ouro, inclusive, sabia que ali morava um tal de SILVIO, o qual tem uma revenda de carros; Que entraram na casa e a vítima não estava, ele chegou depois e daí foi rendido, onde veio apontar o revólver contra ele, e subtraiu suas correntes sendo um do, uma pulseira, as alianças, que ele usava no momento, além da quantia de R\$3.650,00; [...]”), em Juízo (fls. 230/231), negou a prática do roubo, alegando que os autores do crime seriam o já falecido Mário e um menino da Vila Geni, o qual não soube declinar o nome, bem como, que foi convidado para participar da ação criminosa por Mário, com quem afirmou já ter praticado outros dois assaltos, tendo no caso em tela, todavia, recusado o convite, terminando por aduzir que, em solo policial, foi coagido para assumir a autoria do crime.

Nesse aspecto, diante da narrativa apresentada pelo acusado, pontuo que não há nos autos qualquer indício de que a testemunha, que é agente público (policial civil), tenha mentido, tampouco de que possua motivos para, falsamente, imputar a prática do crime ao réu, de modo que seu relato, não só pela honrosa função pública que exerce, deve ser sopesado e prestigiado.

Para ilustrar o convencimento, trago à luz recentes julgados de nossa Corte de Justiça Paulista:

“APELAÇÃO. DEFESA. FURTO SIMPLES TENTADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. Artigo 155, §1º, c.c o 14, inciso II, ambos do Código Penal. Sentença de procedência. Mérito. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. O valor do depoimento testemunhal de agentes públicos, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Declaração da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Substanciosa confissão colhida em juízo. Majorante do repouso noturno bem delineada. Dosimetria. Maus antecedentes caracterizados. Circunstância atenuante da confissão espontânea reconhecida nos termos da Súmula n. 545 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sem influência na expressão aritmética da pena. Multirreincidência que impede a compensação integral entre as circunstâncias. Fração de diminuição mínima pela tentativa mantida, pois em consonância com o iter criminis percorrido pelo agente. Regime inicial semiaberto bem fixado. Artigo 33, §§2º, alínea c, e 3º, do Código Penal. Súmula n. 269 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Inviável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de sursis. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM INFLUÊNCIA NA EXPRESSÃO ARITMÉTICA DA PENA.”

(negritei)

(Apelação Criminal 1500507-59.2020.8.26.0300; Relator (a): CAMARGO ARANHA FILHO; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 06/06/2022).

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 se as circunstâncias que envolvem os fatos, dentre elas a a quantidade de drogas, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os

mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. Recurso não provido.” (negritei)

(Apelação Criminal 1500037-95.2021.8.26.0040; Relator (a): LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 03/06/2022).

Somado a isso, durante a fase investigativa, após descrever com detalhes as características dos autores do crime de roubo (“um rapaz jovem que aparenta seus 19 à 22 anos, cor parda (moreno claro), porte físico magro, estatura alta (dentre 1,75 à 1,85), estava de boné (não deu para descrever os cabelos); enquanto que o outro indivíduo aparenta seus 47 à 52 anos, com cor parda (moreno escuro), porte físico magro, estatura baixa (dentre 1,65 à 1,70), com barba “a fazer”, estava de boné, e inclusive era o indivíduo que estava armado com revólver” – ex vi fls. 19), a vítima reconheceu, através de fotografias, João Victor Rodrigues Vieira e Mário Rogério Pereira dos Santos “como aqueles que estavam no interior de sua casa e praticaram o assalto de que foi vítima” (Auto a fls. 19/23), precisando que “o da FOTO-01 (João Victor) era a quem, sob ameaça daquele armado, subtraiu-lhe sua pulseira, relógio de pulso, dinheiro da carteira, e igualmente foi aquele que arrancou sua corrente do pescoço” (ex vi fls. 19).

Outrossim, realizou perícia no local dos fatos (Laudo a fls. 87/99), tendo o ilustre Perito concluído que: “Provavelmente, o acesso ao interior do imóvel se deu por rompimento de obstáculo e escalada. Quanto ao ingresso do(s) autor(es) internamente na edificação (residência) foi constatado rompimento de obstáculo.” (fls. 89, resposta ao quesito “b”); “Na porção esquerda do imóvel, na face externa do portão metálico da garagem, foram observados sinais de arraste, típicos de escalada; No portão da garagem, na sua porção esquerda, superior, foram constatados rompimentos da barra metálica vertical e dos fios metálicos que constituíam a cerca elétrica; Na porção anterior direita da edificação, na sala, foi observada uma janela de vidro de 4 folhas, sendo duas fixas e duas móveis, onde foram constatados danos, de aspecto recente, constituídos de atritos, amolgamentos da sua fechadura; Nos cômodos (quartos, closet, sala e banheiros) da edificação, foi constatada violência contra o mobiliário.” (fls. 90, resposta ao quesito “c”).

Ademais, com a realização do Laudo Pericial Papiloscópico (fls. 105/113), fora constatado pelo ilustre Expert que “O FRAGMENTO DE IMPRESSÃO PAPILAR ETIQUETADO SOB O Nº 212794 COINCIDE COM O DATILOGRAMA DO DEDO POLEGAR ESQUERDO DO CANDIDATO RESGISTRADO NO SISTEMA AFIS SOB A TRANSAÇÃO Nº CC21T00013617616, REFERENTE A MARIO RÓGERIO PEREIRA DOS SANTOS, RG/SP Nº 24.643.627-X (espelho do guarda-roupa)”, ou seja, a pessoa com quem o acusado admitiu ter praticado outros dois assaltos, cabendo pontuar, ainda, que, conforme mencionado no Relatório de Análise (fls. 184/187), foram encontrados dois perfis genéticos característicos de indivíduos do sexo masculino, não sendo observadas, todavia, coincidências com as amostras armazenadas no banco estadual.

No mais, não há que se falar no afastamento da majorante atinente a arma de fogo, conforme requerido pela Defesa em memoriais finais (fls. 245/268), pois, além do depoimento seguro da vítima a respeito do seu efetivo emprego (fls. 18), é absolutamente indispensável a apreensão da arma de fogo, bem como, a elaboração de perícia, para configuração da aludida causa de aumento de pena.

Além disso, imperioso observar que a utilização da arma de fogo foi, diante do temor por ela causado, imprescindível para o sucesso da empreitada criminoso, de modo que inexistem elementos nos autos que, de fato, comprovem que se tratava de um “simulacro”, como argumentado na tese defensiva, prova esta que incumbia à Defesa.

Para ilustrar o convencimento, trago à luz, com destaques, recentíssimos julgados de nossa Corte de Justiça Paulista:

"Revisão Criminal. Roubo triplamente majorado. Pretensão de absolvição por falta de provas ou exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma. Impossibilidade. Não demonstração da injustiça da decisão. Existência de conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do peticionário, nos moldes em que proferida. Desnecessidade da apreensão da arma. Pena e regime inicial fechado mantidos. Pedido revisional indeferido."

(Revisão Criminal 0029188-43.2020.8.26.0000; Relator (a): SÉRGIO COELHO; Órgão Julgador: 5º Grupo de Direito Criminal; Data do Julgamento: 01/09/2022).

"APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo de farmácia praticado com arma de fogo e na companhia de adolescente. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Absolvição e desclassificação descabidas. Crime consumado. Réu que foi preso em flagrante, na companhia do adolescente, uma hora depois do acontecido, na posse da res. Arma de fogo caracterizada pela contundente prova oral. Desnecessidade de apreensão e realização de perícia. Uso de simulacro que, se fosse verdade, incumbia à Defesa provar. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo. Majorante da calamidade pública afastada porque não revelado nexos causal entre a crise sanitária e o cometimento do roubo. Penas intermediárias que permaneceram no mínimo. Terceira fase. Aplicados aumentos decorrentes de ambas as majorantes, mas, de uma só vez, englobando ambos os aumentos. Penas reduzidas. Regime fechado mantido ante a gravidade concreta do roubo. Apelação parcialmente provida."

(Apelação Criminal 1520116-50.2020.8.26.0228; Relator (a): XISTO ALBARELLI RANGEL NETO; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 18/08/2022).

Portanto, nesse quadro, analisadas as provas colhidas e apreciadas as teses arguidas, estando demonstradas, com robustez, a materialidade e a autoria concernentes à conduta tipificada no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, de rigor se impõe a condenação do acusado.

Passo, pois, a dosimetria da pena, observando o sistema trifásico de fixação (art. 68 do Código Penal).

Na primeira fase da dosimetria, em consonância com o artigo 59 do Código Penal, e diante da Folha de Antecedentes e da Certidão de Distribuição criminal carregadas (fls. 120/122 e 123/124), observo que o acusado ostenta personalidade desvirtuada, propensa à vida delinquente, haja vista seus vários envolvimento com crimes de roubo e receptação (Processos nº 1500292-51.2022.8.26.0482; nº 1501049-45.2022.8.26.0482; 1501155-29.2021.8.26.0583; nº 1501323-09.2022.8.26.0482 e nº1501324-91.2022.8.26.0482).

Assim sendo, fixo a pena-base em patamar superior ao mínimo, com este majorado em 1/6 (um sexto), ou seja, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Por falta de elementos sobre a capacidade financeira do réu, fixo o valor unitário do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo legal federal vigente por ocasião dos fatos (25.12.2021).

Na segunda fase da dosimetria da pena, observo que o réu era menor de vinte e um anos na data do fato (art. 65, I CP), razão pela qual reduzo as penas aplicadas na proporção de 1/6 (um sexto), no entanto, sendo incabível a atenuação das sanções para patamares inferiores aos mínimos nesta fase da dosimetria (Súmula nº 231 do STJ), mantenho as penas no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira etapa da dosagem, presente a causa de aumento atinente ao concurso de pessoas (artigo 157, §2º, inciso II do CP), como já pontuado, exasperam-se as

sanções em 1/3 (um terço), passando-as para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Presente, também, a causa de aumento atinente ao emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, inciso I do CP), de modo que se exasperam as sanções em 2/3 (dois terços), passando-as para 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

No mais, não há que se falar em participação de menor importância (artigo 29, §1º CP), posto que, além da atuação do réu ter sido determinante para consumação do crime, esclareceu a vítima que foi ele quem subtraiu sua pulseira, o relógio de pulso, o dinheiro da carteira, bem como arrancou sua corrente do pescoço, enquanto seu comparsa apontava a arma de fogo em sua direção.

Face a natureza hedionda do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ("ex vi" artigo 1º, inciso II, alínea "b" da Lei 8.072/90), e sopesando o quantum da sanção aplicada, nos termos do art. 2º, §1º da Lei nº 8.072/90, e artigo 33, §§2º e 3º do Código Penal, fixo o regime fechado para início de cumprimento da pena imposta.

Afora a natureza hedionda do delito, por não estarem preenchidos os requisitos objetivos (quantum da sanção e grave ameaça), não se aplicam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do Código Penal), assim como, a suspensão condicional da pena (artigo 77 do Código Penal).

Por todo o exposto, sem mais delongas, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia (fls. 07/09), para CONDENAR o réu JOÃO VICTOR RODRIGUES VIEIRA, qualificado a fls. 16, nascido aos 08.04.2003, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Ormino Junior Vieira e Valdirene Aparecida Rodrigues de Souza Vieira, RG nº 58.094.959/SSP-SP, pela prática do crime descrito no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, a cumprir a pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado a contar dos fatos (25.12.2021).

A gravidade concreta da ação, porque decorrente do emprego de grave ameaça, com a utilização de arma de fogo, somado ao fato do acusado ostentar personalidade desvirtuada, voltada à delinquência, haja vista seus envolvimentos criminais (fls. 120/122 e 123/124), demonstram a necessidade de manutenção da prisão preventiva (art. 312 do CPP), especialmente para garantia da ordem pública, razão pela qual nego-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Recomende-se o réu, pois, na unidade prisional em que está custodiado.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Cientifique-se a vítima, conforme determina o artigo 399 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça.

Anoto, para controle, que o réu está assistido por Defensor Público.

Considerando que os objetos subtraídos não foram recuperados, encampando o pleito Ministerial, fixo, à vista do prejuízo informado pela vítima (fls. 18), com lastro no artigo 387, IV, CPP, o valor de indenização em R\$ 36.800,00 (trinta e seis mil e oitocentos reais).

Transitada em julgado, expeça-se guia de recolhimento, elabore-se cálculo referente à pena de multa, façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e

comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral e, oportunamente, arquivem-se os autos.
Publique-se. Intimem-se. Comuniquem-se.

Presidente Prudente, 05 de dezembro de 2022.

CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA